

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2043/2541

เด็ก หญิง ชม นา วา นิชตรกุล
นาง สม ถวิล หรือ ละม่อม เจริญ อักษร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1605, มาตรา 1727

จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกได้รับการจดทะเบียนโอนที่ดินมรดกมาเป็นชื่อของจำเลย และจำเลยเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากของเจ้ามรดกนำมาเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยแล้วนำเงินมรดกดังกล่าวบริจาคให้วัด กับสร้างโบสถ์และ ซื่อที่ดินให้วัดอันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการมรดกเพื่อ จัดแบ่งให้แก่ฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นทายาท ส่วนการบริจาคเงินมรดกก็เป็นการจัดการตามความประสงค์ของผู้ตายโดยฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นทายาทของเจ้ามรดกยินยอมไม่คัดค้าน และจำเลยได้จัดการ มรดกในลักษณะที่เปิดเผย ทั้งจำเลยได้แบ่งปันที่ดินทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์บางส่วนแล้วและจะแบ่งที่ดินทรัพย์สินมรดกอื่นให้อีก โดยมอบโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ไว้ แต่โจทก์ไม่ยอม ไปจดทะเบียนรับโอนเพราะยังไม่พอใจในอัตราส่วนแบ่งมรดกเช่นนี้กรณียังถือไม่ได้ว่าจำเลยยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งแต่จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแล้วและจำเลยได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการทรัพย์สินมรดกแล้ว เมื่อผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกมีเพียงโจทก์และจำเลยเพียงสองคนในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกจำเลยก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินมรดกแนบท้ายคำร้องขอด้วย ซึ่งฝ่ายโจทก์ทราบและยินยอมในการที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกและฝ่ายโจทก์รู้เห็นในการทำบัญชีทรัพย์สินมรดกด้วยแล้วนอกจากนี้จำเลยได้จัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์

แล้วบางส่วนและยังจะแบ่งทรัพย์สินมรดกอื่นให้อีก เมื่อจำเลยมิได้ละเลยในการแบ่งปันทรัพย์สินมรดก และไม่ปรากฏว่าจำเลยทุจริตหรือความสามารถอันเป็นประจักษ์ จึงยังไม่สมควรที่จะ ถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนายเชนตร์ วาณิชศรกุลกับนางน้อย เทียมคำ โดยนายเชนตร์จดทะเบียนรับรองโจทก์เป็นบุตรนายเชนตร์ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2534 จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายเชนตร์ผู้ตายตามคำสั่งศาลชั้นต้นต่อมาเมื่อคำสั่งศาลตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้วจำเลยละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการมรดกโดยไม่จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายในเวลาและตามแบบที่กฎหมายกำหนด ไม่ทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดก ทั้งไม่จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2534 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 จำเลยได้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ตายที่ธนาคารต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 2,792,499.73 บาท แล้วเบียดบังเอาไปเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ไม่แบ่งปันให้แก่ทายาทเมื่อโจทก์ขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อยังชีพ จำเลยอ้างว่าไม่มีเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดก ต่อมาจำเลยได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 37181 และ 37183 และโฉนดเลขที่ 3493 เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย ในการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 37181 จำเลยแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าจำเลยกับผู้ตายมีบุตรด้วยกัน 1 คน ชื่อนางสาวอรพรรณ และให้เจ้าพนักงานที่ดินจดแจ้งนางสาวอรพรรณลงในบัญชีเครือญาติด้วยซึ่งไม่เป็นความจริง ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์หลายครั้ง จำเลยเพิกเฉย การกระทำของจำเลยแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ไม่สมควร และความสามารถอันเป็นประจักษ์ของจำเลย ซึ่งจัดการมรดกไปในทางไม่สุจริตมีพฤติการณ์ไม่เป็นที่ไว้วางใจของโจทก์ซึ่งเป็นทายาท หาก

ให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ขอ
ให้ถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายเชนตร์วานิชศรกุลกับให้จำเลย
จดทะเบียนถอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 37181 และ 37183 และโฉนด
ที่ดินเลขที่ 3493 มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน
จำเลย ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดิน 3 โฉนดดังกล่าว กับโฉนดที่ดินเลขที่ 37182 และ
52762 และเงินจำนวน 2,792,499.73 บาท แก่โจทก์ซึ่งเป็นทายาทของผู้ตายและมี
คำสั่งให้จำเลยถูกจำจัดมิให้ได้รับมรดกของผู้ตายในส่วนที่จำเลยยกย้ายไป

จำเลยให้การว่า จำเลยจัดการมรดกโดยสุจริตถูกต้องตามกฎหมาย โดยแบ่ง
มรดกให้แก่ทายาทไปแล้วบางส่วน โจทก์จะเพิกถอนการโอนที่ดินไม่ได้ จำเลยเป็น
ภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก จำเลยจัดการมรดก
ตลอดมามิได้ทำให้เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นบุตรของนาย
เชนตร์ วานิชศรกุล กับนางน้อย เทียมคำซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสกันนายเชนตร์จด
ทะเบียนรับรองโจทก์เป็นบุตร จำเลยเป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายของนายเชนตร์
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2534
ผู้ตายมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินและเงินฝากในธนาคารประมาณ 2,800,000 บาท
จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ถอนเงินที่ฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด

สาขาบางลำพูจำนวน 20,856.73 บาท ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาราชดำเนินจาก บัญชีออมทรัพย์จำนวน 5,969.02 บาท จากบัญชีเงินฝากประจำจำนวน 9,398.54 บาท และธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาเตาปูนจากบัญชีออมทรัพย์จำนวน 100,088.28 บาท จากบัญชีเงินฝากประจำจำนวน 2,654,133.24 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 2,790,425.74 บาทและจำเลยได้จัดการให้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินโฉนดเลขที่ 37183, 3493 และ 37181 เป็นของจำเลย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาของโจทก์ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 37182 และ 52762 เป็นทรัพย์มรดกหรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดิน โฉนดเลขที่ 37182และ 52762 มิใช่ทรัพย์มรดกของผู้ตาย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการที่สองตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยยกย้ายหรือ ปิดบังทรัพย์มรดกโดยฉ้อฉลหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยได้รับการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 37181, 37183และ 3493 ไว้ และจำเลยเบิกเงินจาก บัญชีเงินฝากของผู้ตายจำนวน 2,790,425.74 บาท นำมาเข้าบัญชีเงินฝากของ จำเลยแล้วนำเงินมรดกดังกล่าวบริจาคให้วัดประชาศรัทธาธรรมหรือวัดเสนาหินจำนวน 800,000 บาท บริจาคสร้างโบสถ์วัดบ้านดอนเหลื่อมจำนวน 300,000 บาท และซื้อ ที่ดินให้วัดบ้านดอนเหลื่อมจำนวน 26,400 บาท และชำระหนี้อื่นของผู้ตาย และจาก พฤติการณ์ที่โจทก์จำเลยนำเสนอได้ความว่า ทั้งมารดาโจทก์และจำเลยต่างรู้ว่าผู้ตาย มีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินรวมทั้งที่ดินพิพาท 3 โฉนดนี้และเงินฝากกับทรัพย์อื่น โดยได้ ร่วมกันจัดการศพผู้ตายตลอดจนปรึกษาหารือกันเรื่องทรัพย์มรดกมาโดยตลอด และ จำเลยก็จัดการมรดกในลักษณะที่เปิดเผยทั้งจำเลยได้แบ่งปันที่ดินทรัพย์มรดกให้แก่ โจทก์บางส่วนแล้วและจำแบ่งที่ดินทรัพย์มรดกอื่นให้อีก โดยมอบโฉนดที่ดินให้แก่ โจทก์ไว้ แต่โจทก์ไม่ยอมไปจดทะเบียนรับโอนเพราะยังไม่พอใจในอัตราส่วนแบ่งข้อ เท็จจริงน่าเชื่อว่า การจดทะเบียนรับโอนที่ดิน 3 โฉนดเป็นข้อตกลงเบื้องต้นในการ

แบ่งปันมรดก และการบริจาคเงินก็เป็นไปโดยฝ่ายโจทก์ยินยอมไม่คัดค้าน จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉล ไม่ต้องด้วยกรณีที่จะถูกกำจัดมิให้รับมรดก

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยสมควรถูกถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ เห็นว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2534 และปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินมรดกทำเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2534 แสดงว่าจำเลยได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและจัดทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการทรัพย์สินมรดกแล้ว นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกมีเพียงโจทก์และจำเลยเพียงสองคนเท่านั้นในการยื่นคำร้องขอเป็นจัดการมรดกก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินมรดกแนบท้ายคำร้องขอด้วย ซึ่งฝ่ายโจทก์ทราบและยินยอมในการที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก เหตุที่ไม่มีลายมือชื่อฝ่ายโจทก์ในบัญชีทรัพย์สินมรดกนั้น ก็ได้ความจากจำเลยและนายวุฒิชัยศรีรัตนพรพันธ์ ซึ่งลงชื่อเป็นพยานและผู้เขียนบัญชีทรัพย์สินมรดกตามลำดับว่า ฝ่ายโจทก์ไม่ยินยอมลงชื่อ เพราะฝ่ายโจทก์โต้แย้งในอัตราส่วนแบ่ง ดังนี้ น่าเชื่อว่าฝ่ายโจทก์รู้เห็นในการทำบัญชีทรัพย์สินมรดก ยิ่งกว่านั้นปรากฏว่าจำเลยไม่จัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์แล้วบางส่วนและยังจะแบ่งทรัพย์สินมรดกอื่นให้อีก หาได้ละเลยในการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกไม่ จากพฤติการณ์ดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่า จำเลยละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการมรดกหรือทุจริตหรือความสามารถอันเห็นประจักษ์ จึงยังไม่สมควรที่จะถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ไสว จันทะศรี-เสรี ชุณหถนอม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ